

대고객 환매조건부매도 투자권유준칙

2009.02.04 제정, 2011.01.21 개정, 2016.06.27 개정

목 차

제 1 편 총칙

제 2 편 투자자구분 및 금융투자상품의 분류

제 3 편 투자권유를 받지 않은 투자자에 대한 판매

제 4 편 투자권유 희망 투자자에 대한 판매

제 1 장 투자자 정보

제 2 장 투자 권유

제 5 편 그 밖의 투자권유 유의사항

제 6 편 보칙

KB 국민은행 상품운영부

제1편 총칙

제1조(목적)

이 준칙은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제50조 제1항에 따라 KB국민은행(이하 “은행”라 한다)의 임직원이 고객에게 환매조건부매도투자권유를 함에 있어 준수하여야 할 구체적인 절차 및 기준 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

이 준칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 다만, 이 준칙에서 정하지 아니한 용어는 법·법시행령·법시행규칙·금융투자업규정·한국금융투자협회(이하 “협회라 한다) 및 한국거래소의 규정 등 관계법령(이하 “관계법령”이라 한다)에서 정하는 바에 따른다.

- ① “투자권유”란 특정 투자자를 상대로 환매조건부매도의 체결을 권유하는 것을 말한다.
다만 법 제71조제2호에서 규정하는 조사분석자료의 공표 및 법 제57조제1항에서 규정하는 투자광고는 투자권유로 보지 아니한다.
- ② “전문투자자”란 전문성 구비여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 고객으로서 법 제9조 제5항에서 정하는 자를 말한다.
- ③ “일반투자자”란 전문투자자가 아닌 고객을 말하며, 다음 각 목과 같이 구분한다.
다만, 전문투자자 중 법 시행령 제10조 제1항 각 호 이외의 자가 일반투자자와 동일한 대우를 받겠다는 의사를 은행에 서면으로 통지하고 은행이 이에 동의한 경우에는 일반투자자로 본다.
가. 투자권유 희망고객 [투자권유를 받겠다는 의사를 표시한 일반투자자]
별지 제1호의 “일반투자자 투자정보 확인서” [개인용 및 법인용] (이하 「투자자정보 확인서」라 한다)에 투자자정보를 작성, 제출한 일반투자자
나. 투자권유 불원고객
 - (1) 은행이 「투자자정보 확인서」 작성·제출하지 아니하면 일반투자자로서의 보호를 받을 수 없다는 점을 통지하였음에도 불구하고 「투자자정보 확인서」를 제출하지 아니하겠다는 의사를 서면으로 제출한 일반투자자
 - (2) 투자권유를 필요로 하지 않으며 모든 투자를 스스로 판단하여 결정하겠다는 의사를 표시한 일반투자자

제3조(투자권유 및 판매 일반원칙)

임직원 등은 투자자에 대하여 투자권유 및 판매를 하는 경우에는 다음의 사항을 준수하여야 한다

- ① 임직원 등은 관계법령 등을 준수하고, 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 업무를 수행하여야 한다.
- ② 임직원 등은 투자자가 합리적인 투자판단과 의사결정을 할 수 있도록 투자에 따르는 위험 및 거래의 특성과 주요내용을 명확히 설명하여야 한다.
- ③ 임직원 등은 투자자 자신의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하여야 하고, 그에 대한 결과가 투자자 본인에게 귀속됨을 투자자에게 알려야 한다.
- ④ 임직원 등은 정당한 사유 없이 투자자의 이익을 해하면서 자기가 이익을 얻거나 은행 또는 제삼자가 이익을 얻도록 하여서는 아니 된다.

제2편 투자자 구분 및 금융투자상품의 분류

제4조(방문 목적 확인)

- ① 임직원 등은 투자자 방문 시 투자자의 방문목적 및 투자권유 희망 여부를 확인하여야 한다.
- ② 임직원 등은 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대하여 투자권유에 해당하는 행위를 하여서는 아니 되며, 투자자가 원하는 객관적인 정보만을 제공하여야 한다.

제5조(일반·전문투자자의 구분)

- ① 임직원 등은 투자자에게 투자권유를 하기 전에 해당 투자자가 일반투자자인지 전문투자자인지를 확인하여야 한다.
- ② 임직원 등은 법 제9조5항 단서에 따라 일반투자자로 전환할 수 있는 전문투자자가 일반투자자와 같은 대우를 받았다는 의사를 회사에 서면으로 통지하는 경우 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 한다.
- ③ 은행은 전문투자자의 일반투자자 전환내역 등에 대한 기록을 유지하여야 한다.

제6조(고객 및 금융투자상품의 분류)

- ① 임직원 등은 고객의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보(이하 “투자자정보”라 한다)를 「투자자정보 확인서」에 따라 확인하고, 해당 고객으로부터 서명(「전자서명법」 제2조제2호에 따른 전자서명을 포함한다. 이하 같다) 기명날인(이하 “서명 등”이라 한다)의 방법으로 확인을 받아 유지·관리하여야 한다.
- ② 임직원 등은 「투자자정보 확인서」의 평가결과에 따라 고객의 투자성향을 안정형, 안정추구형, 위험중립형, 적극투자형, 공격투자형의 5단계로 분류하여야 한다.
- ③ 대고객 판매조건부매도의 투자위험도는 별지 “금융투자상품별 투자위험도 분류표”에 따라 5등급(무위험)으로 분류한다.
- ④ 제1항부터 제3항은 정보미제공 고객에 대하여는 적용하지 아니한다.
- ⑤ 임직원 등은 제1항부터 제3항에 따라 확인한 투자자정보의 내용 및 분석결과를 해당 고객에게 지체 없이 제공하여야 한다.

제3편 투자권유를 받지 않는 투자자에 대한 판매

제7조(투자권유를 받지 않는 투자자에 대한 보호의무)

- ① 임직원 등은 투자자가 투자권유를 희망하지 않는 경우 투자권유를 할 수 없음을 알려야 한다.
이 경우 법 제46조제2항(투자자정보 파악) 및 제3항(적합성원칙)에 따른 의무를 은행이 부담하지 아니하여도 무방하다는 의사를 투자자로부터 서면또는 전자통신 등의 방법으로 받아야 한다.
- ② 임직원 등은 투자자가 투자권유를 받지 않고 투자하고자 하는 경우라도 원금손실 가능성, 투자에 따른 손익은 모두 투자자에게 귀속된다는 사실 등 투자에 수반되는 주요 유의사항을 알려야 한다.

제4편 투자권유 희망 투자자에 대한 판매

제1장 투자자 정보

제8조(투자자정보 파악 및 투자자성향 분석 등)

- ① 임직원 등은 투자권유를 희망하는 투자자에 대하여 투자권유 전에 면담·질문 등을 통하여 투자자의 투자정보를 별지 제 1 호의 「투자자정보 확인서」에 따라 파악하고, 투자자로부터 서명 등의 방법으로 확인을 받아 이를 유지·관리하여야 한다.
- ② 임직원 등은 ①항에 따라 확인한 투자자정보의 내용 및 투자자성향을 별지 제 2 호의 「투자자정보 분석 결과표」를 통해 고객에게 지체 없이 제공하여야 한다.
- ③ 임직원 등은 원칙적으로 투자자 본인으로부터 투자자정보를 파악하여야 하며, 투자자의 대리인이 그 자신과 투자자의 실명확인증표 및 위임장 등 대리권을 증빙할 수 있는 서류 등을 지참하는 경우 대리인으로부터 투자자 본인의 정보를 파악할 수 있다. 이 경우 은행은 위임의 범위에 투자자정보 작성권한이 포함되어 있는지를 확인하여야 한다.
- ⑥ 임직원 등은 투자자정보를 제공하지 아니하면 일반투자자로서 보호를 받을 수 없다는 점을 통지하였음에도 불구하고 자신의 정보를 제공하지 아니하는 투자자에 대하여는 그 거부 의사를 서면으로 확인 받아야 한다.
- ⑤ 임직원 등은 투자자정보를 제공하지 아니하는 투자자에 대하여는 투자권유를 희망하지 않는 투자자로 간주하고 “제 3 편 투자권유를 희망하지 않는 투자자에 대한 판매” 절차를 따른다.

제9조(투자자정보의 유효기간)

- ① 임직원 등은 투자자로부터 별도의 변경요청이 없으면 투자자정보를 파악한 날로부터 12 개월(투자자 정보 유효기간)동안 투자자정보가 변경되지 않은 것으로 간주할 수 있다.
- ② 임직원 등은 투자자에게 ①항을 설명하고 투자자정보가 변경되면 은행에 변경내용을 통지하도록 알린 후 투자자로부터 서명 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.
- ③ 임직원 등은 은행이 이미 투자자정보를 알고 있는 투자자에 대하여 투자권유를 하고자 하는 경우 투자자정보 유효기간 경과 여부를 확인하고 유효기간이 지난 경우에는 투자자정보를 다시 파악하여야 한다.

제2장 투자 권유

제10조(투자권유 절차)

- ① 임직원 등은 은행이 정한 별지 제 4 호 「투자자정보 확인서 Scoring 기준」의 적합성 판단 방식에 비추어 투자자에게 적합하지 아니하다고 인정되는 투자권유를 하여서는 아니 된다.
- ② 임직원 등은 은행이 이미 투자자정보를 알고 있는 투자자에 대하여는 기존 투자자성향과 그 의미를 알리고 투자권유를 하여야 한다.

제11조(설명 및 위험 고지)

- ① 임직원은 고객에게 환매조건부매도를 권유하는 상품설명서를 이용하여 다음 각호의 사항을 명확하고

구체적으로 설명해야 한다.

1. 가입대상, 최소가입금액, 가입기간, 이율 등 상품의 주요내용
 2. 환매수 가액 등 환매에 관한 사항
 3. 예금자 보호법에 의한 예금자 보호 대상이 아니라는 사실
 4. 양도 및 질권설정에 관한 사항
 5. 약관에 관한 사항
 6. 환매조건부매도 대상증권의 종류 및 보관, 종목대체에 관한 사항
- ② 임직원은 상기사항에 대하여 고객이 충분한 설명을 듣고 그 내용을 이해하였음을 고객으로부터 서명 등의 방법으로 확인을 받아야 한다.
- ③ 임직원등은 고객을 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 고객이 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서의 수령을 거부하는 경우를 제외하고는 투자유의사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다.
- ④ 임직원등은 고객에게 제1항의 규정에 따른 설명을 함에 있어 고객의 합리적인 투자판단 또는 환매조건부매도등의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 중요사항을 거짓으로 설명하거나 누락하여서는 아니 된다.
- ⑤ 임직원등은 고객에게 투자권유를 하는 경우 해당 투자가 고객 자신의 판단과 책임으로 이루어짐을 고지하여야 한다.
- ⑦ 임직원 등은 투자자가 추후에도 금융투자상품에 대하여 문의할 수 있도록 자신의 성명, 직책, 연락처 및 **스마트고객상담부** 등의 이용방법을 알려야 한다.

제 12 조(환매조건부매도 거래의 성립 및 환매수)

- ① 환매조건부매도는 고객이 거래에 사용할 인감 또는 서명을 은행에게 신고하여 계좌를 설정한 후 매수대금을 납입하고 은행은 고객에게 상품설명서 및 약관의 중요내용을 설명하고 통장을 교부함으로써 성립한다.
- ② 고객은 약정기일에 은행에게 환매수를 신청할 수 있으며 은행은 이에 응하여야 한다.

제 13 조(환매조건부매도 거래의 통지)

- ① 은행은 고객과 환매조건부매도 거래가 성립된 경우 다음 각호의 사항이 포함된 환매조건부매도 거래 성립 내용을 고객에게 지체없이 통지하여야 한다.
1. 환매조건부매도 가액
 2. 환매수의 약정일자 또는 기한
 3. 환매수 가액 또는 그 결정방법
 4. 환매조건부매도 대상증권의 내용(종류 및 종목명, 발행인, 발행일 및 만기일,표면 이율, 액면 금액 등)
 5. 환매조건부매도 대상증권의 시장가액 및 신용등급(신용등급을 받은 경우에 한함)
- ② 은행은 환매조건부매도 거래 성립 내용을 통장, 매도확인서, 컴퓨터 기타 이와 유사한 전자통신 등의 방법으로 통지(전자통신방법에 의하여 매도성립내용을 수시로 조회할 수 있도록 하는 것을 포함한다)하여야 한다.

제14조(계약관련서류의 교부)

임직원은 고객과 계약을 체결한 경우 상품설명서 및 “『환매조건부매도 상품설명서 교부 및 주요내용 설명』 확인서” 를 고객에게 지체 없이 교부하여야 한다. 다만, 계약내용 등을 고려하여 투자자 보호를 해할 우려가 없는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약관련서류를 교부하지 아니할 수 있다.

1. 매매거래계좌를 설정하는 등 환매조건부매도 거래를 위한 기본 계약을 체결하고 그 계약내용에 따라 계속적으로 반복적으로 거래를 하는 경우
2. 고객이 계약서류의 수령을 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 경우
3. 고객이 우편이나 전자우편으로 계약서류를 수령할 의사를 서면으로 표시한 경우로서 고객의 의사에 따라 우편이나 전자우편으로 계약서류를 제공하는 경우
4. 그 밖에 투자자 보호를 해할 우려가 없는 경우로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우

제5편 그 밖의 투자권유 유의사항

제15조(정보 미제공 고객에 대한 금지행위 등)

임직원 등은 정보 미제공 고객에 환매조건부매도를 권유하여서는 아니 된다.

다만, 투자자가 판매사의 투자자정보 파악절차를 거부하는 경우 확인서에 투자자의 투자자의 서명확인을 받고 투자자가 요구 시 환매조건부매도를 판매할 수 있다.

제16조(직무관련 정보의 이용 금지)

임직원등은 직무상 알게 된 정보로서 외부에 공개되지 아니한 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제삼자의 이익을 위하여 이용하여서는 아니 된다.

제17조(실명확인 및 금융거래의 비밀보장)

- ① 임직원은 고객이 계좌를 개설하는 경우 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」(이하 “금융실명법”이라 한다)에 따라 주민등록증 또는 운전면허증 등 적격한 신분증에 의하여 실지명의를 확인하여야 한다.
- ② 임직원은 명의인(신탁의 경우에는 위탁자 또는 수익자를 말한다)의 서면상의 요구나 동의를 받지 아니하고는 그 금융거래의 내용에 대한 정보 또는 자료를 타인에게 제공하거나 누설하여서는 아니 된다. 다만, 금융실명법 제4조제1항 단서에 따른 법원의 제출명령 등에 의하여 그 사용 목적에 필요한 최소한의 범위안에서 거래정보 등을 제공하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제18조(특정금융거래 정보보고 등)

- ① 은행 및 임직원은 고객의 금융거래가 「특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제4조 또는 제4조의2에 해당하는 경우 그 사실을 동법에서 정하는 절차에 따라 금융정보분석원장에게 보고하여야 한다.
- ② 은행 및 임직원은 금융거래와 관련하여 수수한 재산이 「범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한

법률」 제2조제4호에서 정하는 범죄수익 등이라는 사실을 알게 된 때 또는 금융거래 상대방이 동법 제3조의 죄에 해당하는 행위를 하고 있다는 사실을 알게 된 때에는 지체 없이 관할수사기관에 신고하여야 한다.

제19조(손실보전 등의 금지)

- ① 임직원은 환매조건부매도의 매매와 관련하여 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.
임직원등이 자기의 계산으로 하는 경우에도 또한 같다.
 1. 고객이 입은 손실의 전부 또는 일부를 보전하여 줄 것을 사전에 약속하는 행위
 2. 고객이 입은 손실의 전부 또는 일부를 사후에 보전하여 주는 행위
 3. 고객에게 일정한 이익을 사후에 제공하는 행위
- ② 제1항에 불구하고 임직원은 사전에 준법감시인에게 보고한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.
 1. 은행이 자신의 위법(과실로 인한 위법을 포함한다. 이하 이 항에서 같다) 행위 여부가 불명확한 경우 사적 화해의 수단으로 손실을 보상하는 행위. 다만, 증권투자의 자기책임원칙에 반하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 은행의 위법행위로 인하여 은행이 손해를 배상하는 행위
 3. 분쟁조정 또는 재판상의 화해절차에 따라 손실을 보상하거나 손해를 배상하는 행위

제6편 보칙

제20조(환매조건부매도 거래관련 세부 절차 등)

은행은 환매조건부매도 거래와 관련한 세부 절차 및 준수사항 등을 별도로 제정할 수 있다.

<별지1>

일반투자자 투자정보 확인서[개인용 및 법인용]

<별지2>

투자자정보 분석결과표

<별지3>

《금융투자상품별 투자위험도 분류표》

1 등급 초고위험 (Speculative Risk)	2 등급 고위험 (High Risk)	3 등급 중위험 (Middle Risk)	4 등급 저위험 (Low Risk)	5 등급 무위험 (Risk Free)
				환매조건부매도